



PUTUSAN
Nomor 3444 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PIMPINAN GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO JOSEPH**,
yang diwakili oleh Pastor Paroki Gereja Katolik St. Joseph,
RD. Marianus Kedang, beralamat di Jalan Kain Batik/Bali,
Nomor 3, Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang
Siantar, Sumatera Utara;
- 2. BADAN PENGURUS GEREJA KATOLIK SARIBUDOLOK**,
yang diwakili oleh Pastor Paroki Gereja Katolik St.
Fransiskus Assisi Saribudolok, RP. Angelo Purba Ofm Cap,
berkedudukan di Jalan Sutomo, Nomor 16, Saribudolok,
Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Johannes
Juntar Lumban Gaol, S.H., dan kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H. & Rekan,
berkantor di Cafe Merah Putih, Jalan Diponegoro Ujung,
samping Balai Merah Putih Telkom, Pematangsiantar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAFID ERWIN, bertempat tinggal di Komplek Warakawuri,
Nomor 39, RT 006, RW 010, Kelurahan/Desa Baleendah,
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Robby Christian Tamba, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RnR, berkantor
di Medan, Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 25 A, Sei Agul, Medan
Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
September 2022;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR KECAMATAN PANEI** dahulu **ASS. WEDANA KETJAMATAN PANEI TONGAH**, beralamat di Jalan Parsaguan, Panei Tongah, Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
2. **BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN**, beralamat di Jalan Saribu Dolok, Bahapal Raya, Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Penjerahan Tanah, tanggal 21 April 1955 dari Alm. Dingding Silalahi kepada Turut Tergugat I yang tercatat diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II terdaftar dengan Nomor 088/1961, tanggal 23 November 1961 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan ahli waris Alm. Dingding Silalahi alias Dingding Silalahi sebagai pemilik yang sah atas objek perkara *a quo* yaitu sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Gortak/Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, sebagaimana berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Peralihan Tahun Pajak 1956 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Raya Siantar-Saribudolok: 26 m,
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Tualina Silalahi: 26 m,
 - Sebelah timur : berbatas dengan Sihol Sihalohe: 30 m,
 - Sebelah barat : berbatas dengan Marga Simalango: 30 m;
6. Menghukum Tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, mengosongkan objek perkara *a quo* segera seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan sempurna;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat, atau siapapun juga, maupun yang mendapat hak daripadanya untuk mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara yang sama dan diadili oleh Pengadilan yang sama Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Gugatan kabur dan kurang cermat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 21 April 1955 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah seluas kira-kira kurang lebih 800 m² (2 rante) yang terletak di Gortak Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatas dengan Sihol Sihalohe,
 - Sebelah selatan : dengan tanah Alm. Dingding Silalahi/Tualina Silalahi,
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah marga Simalango,
 - Sebelah utara : Jalan Raya Siantar-Saribudolok,adalah milik Penggugat Rekonsensi Gereja Katolik;
4. Memerintahkan kepada semua pihak untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat dengan Rekonsensi segala biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini;

Atau bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 21 April 1955 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah seluas kira-kira kurang lebih 800 m² (2 rante) yang terletak di Gortak Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatas dengan Sihol Sihalohe,
 - Sebelah selatan : dengan tanah Alm. Dingding Silalahi/Tualina Silalahi,
 - Sebelah barat : berbatas dengan tanah marga Simalango,
 - Sebelah utara : Jalan Raya Siantar-Saribudolok,adalah milik Penggugat Rekonvensi Gereja Katolik;
4. Memerintahkan kepada semua pihak-pihak untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.445.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 79/PDT/2022/PT MDN, tanggal 13 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021 yang dibanding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan eksepsi dari Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 21 April 1955 dari Alm. Dingding Silalahi kepada Turut Tergugat I yang tercatat diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II terdaftar dengan Nomor 088/1961, tanggal 23 November 1961 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - Menyatakan ahli waris Alm. Dingding Silalahi alias Dingding Silalahi sebagai pemilik yang sah atas objek perkara *a quo* yaitu sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Gortak/Sipoldas, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, sebagaimana berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Peralihan Tahun Pajak 1956, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatas dengan Jalan Raya Siantar-Saribudolok: 26 m,
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Tualina Silalahi: 26 m,
 - Sebelah timur : berbatas dengan Sihol Sihaloho: 30 m,
 - Sebelah barat : berbatas dengan marga Simalango: 30 m;
 - Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya, mengosongkan objek perkara *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat segera seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapapun yang mendapat hak dari Penggugat untuk mematuhi putusan ini;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama sebesar Rp3.445.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) maupun dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PDT/2022/PT Medan, tanggal 6 Juni 2022 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Simalungun, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti objek sengketa semula adalah milik Alm. Dingding Silalahi alias Dingding Silalahi, dan Penggugat sebagai cucu Alm. Dingding Silalahi mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa berdasarkan surat penyerahan tanah yang dipalsukan oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah memalsukan surat penyerahan tanah tersebut;

Bahwa bukti-bukti T-1/TT-11 dan T-2/TT.12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sim *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 449/Pdt/2018/PT MDN yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* pernah diperkarakan oleh anak-anak Dingding Silalahi yaitu Tualina Silalahi, Asnawaty Margaretta Silalahi dan Duma Silalahi sebagai Para Penggugat melawan Tongat Sitohang sebagai Tergugat I dan Pimpinan Gereja Katolik Paroki Siantar III sebagai Tergugat II, dimana dalam perkara terdahulu tersebut gugatan Penggugat ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan Tergugat dan pihak gereja hanya didasarkan karena objek sengketa dipinjamkan oleh Alm. Dingding Silalahi. Dan dalam perkara *a quo* dimana Pimpinan Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph dan Badan Pengurus Gereja Katolik Saribudolok menjadi Tergugat ternyata yang menjadi Penggugat adalah cucu dari Alm. Dingding Silalahi yaitu anak dari Dameria Regina Silalahi yaitu anak yang lain selain Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa memperhatikan subjek hukum dalam perkara terdahulu dengan perkara *a quo*, meskipun nama pihak Penggugatnya berbeda, namun pada prinsipnya para pihak adalah sama, yaitu cucu dari Alm. Dingding Silalahi semula pemilik objek sengketa dan pihak Tergugatpun adalah sama yaitu pihak gereja katolik yang didalilkan menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah. Demikian pula objek yang disengketakan pada prinsipnya adalah sama, baik letak tanah maupun batas-batasnya, meskipun ada sedikit

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan luas yaitu dahulu 800 m² (delapan ratus meter persegi), *a quo* 780 m² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu yang mendalilkan objek sengketa hanya dipinjamkan kepada Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan sebaliknya dalam perkara terdahulu Tergugat I sebagai pengurus gereja dan pihak gereja/Tergugat II telah dapat membuktikan penguasaan terhadap objek sengketa dilakukan secara sah yaitu berdasarkan Surat Penyerahan tanah tanggal 21 April 1955, maka objek sengketa dalam perkara terdahulu telah ditetapkan statusnya sehingga dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa terhadap objek yang sama yang telah diperkarakan dalam perkara sebelumnya dan telah ditetapkan status hukumnya, maka terhadap objek yang sama tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan, hal ini untuk menghindarkan agar tidak terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lain;

Bahwa oleh karena terhadap objek yang sama telah diajukan oleh anak-anak Alm. Dinding Silalahi dalam perkara sebelumnya dan dalam perkara *a quo* diajukan kembali oleh cucu Alm. Dingding Silalahi, maka *judex facti* tidak perlu lagi menilai bukti-bukti lain terkait peralihan hak atau terkait penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula dalam gugatan rekonsvansi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, fakta hukum mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Bahwa oleh karena tentang *ne bis in idem* ini diajukan dalam eksepsi oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dikabulkan dan karena eksepsi mengenai *ne bis in idem* dikabulkan, maka sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, maka pokok perkara dalam konvensi haruslah ditolak dan pokok perkara dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka alasan kasasi dapat dibenarkan, dan putusan *judez facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PIMPINAN GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO JOSEPH, dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PDT/2022/PT MDN, tanggal 13 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PIMPINAN GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO JOSEPH, 2. BADAN PENGURUS GEREJA KATOLIK SARIBUDOLOK** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PDT/2022/PT MDN, tanggal 13 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sim, tanggal 16 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3444 K/Pdt/2023